

軟體開發服務合約

SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES AGREEMENT

合約編號：MTS-2026-001

合約日期：2026 年 06 月 09 日

當事人

客戶方（以下簡稱「客戶」）

公司名稱 Motise Inc
公司類型 C Corporation（登記於美國德拉瓦州）
登記地址 8 The Green STE R, Dover, Kent, Delaware 19901, USA
簽約負責人 Ding Ding（Head of Operations）
公司信箱 hello@motise.net
授權溝通代理人 江青璇（cchiang1124@gmail.com）

開發方（以下簡稱「開發方」）

姓名 HUANG CONG REN
國籍 中華民國（台灣）
聯絡信箱 tzuchi Huang0214@gmail.com

客戶方指定江青璇為本專案授權溝通代理人，代表客戶方進行日常專案溝通、確認需求及提出書面異議。上述代理人之書面確認，對客戶方具有同等約束力。代理人變更須由客戶方以公司信箱（@motise.net）書面通知開發方。

雙方同意依本合約條款，就本合約所載軟體開發服務進行合作。

合約附件

本合約包含以下附件，各附件與本合約正文具有同等法律效力：

附件	名稱	說明
附件 A	專案範疇與技術規格書	功能模組清單、技術架構、v1.0 不含項目、客戶須提供資源
附件 B	開發時程規劃書	關鍵里程碑、甘特圖、前置條件、延遲條款說明
附件 C	驗收項目文件	三軌道驗收標準、驗收清單、簽核欄位

第一條 | 專案範疇

1.1 開發方同意依附件 A 《專案範疇與技術規格書》所載範疇，為客戶開發課程預約行動應用程式（以下簡稱「本系統」）v1.0 版本。

1.2 v1.0 版本包含之主要模組、功能細項及技術規格，悉依附件 A 之記載為準。

1.3 附件 A 第 A-4 節所列項目明確不列入 v1.0 開發範疇。任何範疇變更，須雙方以書面確認後方可生效，並另行評估對時程與費用之影響。

第二條 | 時程與里程碑

2.1 本系統開發時程依附件 B 《開發時程規劃書》執行，目標交付日期為 **2026 年 08 月 04 日**。

2.2 附件 B 所有時程，以客戶於 **2026 年 06 月 13 日前**提供附件 A 第 A-6 節所列全部必要資源為前提。每延遲提供一週，里程碑與交付日期等比例順延。

2.3 以下情況不計入開發方延遲責任：

- App Store / Google Play 審核期間及平台退件等待時間
- 客戶未如期提供必要資源、帳號或存取權限所造成之延誤
- Stripe KYC 驗證未如期完成所造成之付款功能延遲
- 不可抗力事件（天災、平台政策突變等）

2.4 **Stripe 帳號前置條件：**客戶須於 **2026 年 06 月 10 日前**啟動 Stripe 帳號 KYC 申請。KYC 須由客戶本人完成（法律要求，開發方無法代辦）。若未於期限前啟動，Stripe 相關功能開發順延，不視為開發方延遲，亦不觸發第六條延遲賠償條款。

第三條 | 驗收機制

3.1 本系統驗收依附件 C 《驗收項目文件》分三個軌道進行，各軌道驗收標準以附件 C 之記載為準。

3.2 各軌道驗收期內，客戶方未提交書面驗收結果，逾期視同該軌道全數通過。

3.3 每週同步會議後 24 小時內，客戶方未提出書面異議，視同確認該階段進度，不得於後續驗收時重新提出。

3.4 各軌道一旦驗收通過，該軌道項目即鎖定，不得於後續軌道或正式交付時重新提出異議。

3.5 驗收期間提出之新需求，不列入本次驗收範疇，另行評估報價後進入下一版本開發。

第四條 | 費用與付款

4.1 本合約費用依雙方確認之合作情境計算，分三期支付：

情境一：全數通過驗收 + 確認長期合作（總費用 \$1,800 USD）

期別	時機	金額
第一期（30%）	簽約時	\$540 USD
第二期（30%）	軌道 B 全數驗收通過後 3 個工作日內	\$540 USD
第三期（40%）	軌道 C 全數驗收通過、正式交付完成後 3 個工作日內	\$720 USD

情境二：全數通過驗收 + 明確不繼續合作（總費用 \$2,499 USD）

期別	時機	金額
第一期（30%）	簽約時	\$540 USD
第二期（30%）	軌道 B 全數驗收通過後 3 個工作日內	\$540 USD
第三期	軌道 C 全數驗收通過、正式交付完成後 3 個工作日內	補足至 \$2,499 差額 (\$1,419 USD)

情境三：未能全數通過驗收或發生嚴重延誤

費用以 \$1,800 USD 計算，並依第六條延遲賠償條款扣減。

4.2 **情境確認期限：**客戶方須於 2026 年 07 月 25 日前以書面方式確認長期合作意願（情境一）或告知不繼續合作（情境二）。若逾期未有書面回覆，自動以情境二計算，尾款依 \$2,499 差額補足。書面延期申請須在 7 月 25 日前提出，雙方同意後最多可延至 2026 年 08 月 04 日，不再另行延長。

4.3 **長期合作定義：**「確認長期合作」指雙方於情境確認期限前，就後續月度維護、新功能開發或下一個專案簽署後續合作協議。

4.4 **稅務條款：**所有金額均為未稅淨額（USD）。開發方將提供 W-8BEN 表格，客戶收到後不得對本合約款項進行美國預扣稅（Withholding Tax）扣減。

4.5 **匯款條款：**款項以美元（USD）支付至開發方指定 Wise 帳號。所有匯款手續費由客戶方承擔，開發方實收金額不得低於各期合約約定金額。

4.6 **上架費用：**App Store 上架費用（Apple Developer Program 年費 \$99 USD、Google Play 一次性 \$25 USD）由客戶自行負擔，不列入本合約開發費用。

第五條 | 智慧財產權與程式碼移交

5.1 開發期間，本系統所有程式碼之著作權暫由開發方持有。

5.2 第四條第三期款項全數結清後，本系統相關程式碼之所有著作財產權完整移轉予客戶，開發方不得再主張任何智慧財產權。

5.3 GitHub Repository 於客戶帳號下建立，開發方以 Collaborator 身份加入。開發期間開發方對 Repository 有完整的 push / merge 權限，不受客戶方單方面限制。Repository ownership 完整移交於第三期款項結清後執行。

5.4 AWS Production 環境存取權限於軌道 C 驗收通過後即提供客戶，不受款項移交時序限制。

5.5 開發期間使用之第三方服務帳號（Stripe、Firebase、Apple Developer、Google Play）本即登記於客戶名下，所有權歸屬不受本條影響。

5.6 技術文件（API 文件、資料庫 Schema 說明、第三方服務設定說明、系統交接說明）於各軌道驗收時同步提交，並於正式交付時完整移交。

第六條 | 延遲賠償

6.1 若因開發方原因導致功能未完成，且里程碑時間超過 14 個日曆天，客戶方得依下列公式請求賠償：

$$\begin{aligned}\text{賠償金額} &= \text{已支付款項} \times (\text{未完成驗收項目數} \div \text{總驗收項目數}) \times 50\% \\ \text{賠償上限} &= \text{已支付款項之 } 20\%\end{aligned}$$

6.2 賠償僅於軌道 C 正式交付驗收時一次計算，不逐軌道累計。

6.3 下列情況不列入開發方延遲計算，亦不觸發本條賠償：

- App Store / Google Play 審核等待或平台退件期間
- 客戶方未如期提供必要資源、帳號或存取權限所造成之延誤
- Stripe KYC 驗證未如期完成所造成之付款功能延遲
- 不可抗力事件

第七條 | 保密義務

7.1 雙方對於合作期間所知悉之商業邏輯、使用者資料結構、系統架構、財務資訊及其他專案相關機密資訊，負有保密義務。

7.2 保密義務於本合約終止或期滿後仍持續有效，無時間限制。

7.3 下列資訊不受本條保密義務約束：

- 於接觸前已屬公開之資訊
- 由第三方合法提供且不負保密義務之資訊
- 依法令或主管機關命令須揭露之資訊

第八條 | 一般條款

8.1 **適用法律**：本合約適用中華民國（台灣）法律。

8.2 **爭議解決**：雙方因本合約發生任何爭議，優先以友好協商方式解決。協商不成時，同意以中華民國台灣法院為第一審管轄法院。

8.3 **文件效力與優先順序**：本合約正文與附件 A、附件 B、附件 C 共同構成雙方完整合作依據，具同等法律效力。若各文件間有衝突，以本合約正文條款為準。

8.4 **變更條款**：本合約任何變更，須雙方以書面方式同意後方可生效，口頭協議不具效力。

8.5 **可分割性**：本合約任一條款若經認定無效或不可執行，不影響其餘條款之效力。

8.6 **完整合意**：本合約取代雙方就本專案先前所有口頭或書面之溝通與協議。

第九條 | 簽署

雙方均已閱讀並理解本合約全部條款及所有附件內容，同意受其約束。

9.1 簽署方式：本合約採電子簽名方式完成，透過 Dropbox Sign 平台進行。客戶方簽署邀請發送至公司信箱（hello@motise.net），須由簽約負責人 Ding Ding 本人完成簽署。以公司信箱收取並完成之電子簽名，與親筆簽名具同等法律效力。

9.2 簽署完成時點：雙方均完成電子簽署後，Dropbox Sign 系統自動產生之時間戳記與簽署紀錄，作為本合約生效之憑據。

客戶方

公司名稱： Motise Inc

簽約負責人： Ding Ding (Head of Operations)

簽署信箱： hello@motise.net

電子簽名時間戳記：

(由 Dropbox Sign 系統自動記錄)

開發方

姓名： HUANG CONG REN

聯絡信箱： tzuchi Huang0214@gmail.com

電子簽名時間戳記：

(由 Dropbox Sign 系統自動記錄)

本合約連同附件 A、附件 B、附件 C，共四份文件，雙方各執電子版一份，具同等效力。